RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté – Égalité - Fraternité

DEPARTEMENT
ALPES-MARITIMES
CANTON
VENCE
COMMUNE
VENCE

AR Prefecture
006-210601571-20251202-2025AMDGS51-AR
Reçu le 10/12/2025
Publié le 10/12/2025

ARRÊTÉ DU MAIRE

Portant obligation du port du casque en Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) sur le périmètre de la commune.

Nous, Régis LEBIGRE, Maire de VENCE.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 1° et suivants relatifs aux pouvoirs de police du maire ;
Vu le Code de la Route, et notamment les dispositions des articles R412-43-1 et suivants applicables aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ;
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R610-5 et 131-13 ;
Vu le plan national du 29 mars 2023 pour mieux réguler les trottinettes électriques ;
Vu le décret n° 2023-848 du 31 août 2023 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés ;

Considérant *que, en agglomération, les conducteurs d'EDPM doivent circuler sur les pistes cyclables et qu'en l'absence de ces dernières, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h ;*
Considérant *que, hors agglomération, la circulation des EDPM est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables ;*
Considérant *qu'il est régulièrement constaté la présence des EDPM sur les voies dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h,*
Considérant *qu'il ressort des contrôles de police municipale effectués, un accroissement d'infractions et de comportements à risque concernant l'usage des EDPM,*
Considérant *la hausse des comportements infractionnels commis lors de la conduite des EDPM et, par conséquent, le risque accru pour les usagers du domaine public ;*
Considérant *les risques engendrés par ce type de comportements inappropriés, générateurs d'accidents tant envers les conducteurs des EDPM particulièrement vulnérables au sein de la circulation automobile qu'envers les piétons et autres usagers de la route et des espaces publics, pour lesquels les EDPM sont source de danger ;*
Considérant *que les urgences du CHU de Nice comptabilisent, depuis 2022, entre 400 et 500 accidents de trottinette par an, dont les victimes souffrent de traumatismes importants principalement de la face et des poignets ;*
Considérant *que ces accidents ont nécessité une prise en charge de traumatologie, par un chirurgien, pour environ 110 patients par an depuis l'année 2022 ;*
Considérant *que deux tiers de ces patients ont dû subir une intervention chirurgicale ;*
Considérant *que dix pour cent des patients de traumatologie étaient des polytraumatisés qui ont nécessité des soins en service de réanimation ;*
Considérant *la nécessité d'assurer la sécurité des conducteurs des EDPM, particulièrement exposés aux risques de blessures graves en cas de chute ou de collision.*

AR Prefecture
006-210601571-20251202-2025AMDGS51-AR
Reçu le 10/12/2025
Publié le 10/12/2025

Considérant *les risques élevés de blessures sévères consécutives à des accidents en EDPM, notamment de traumatismes crâniens, première cause de mortalité, en cas d'absence de port du casque ;*

Considérant *que le port d'un casque par le conducteur d'un EDPM réduit considérablement le risque de blessures en cas de chute ainsi que la gravité du traumatisme en cas de choc ;*

Considérant *et l'augmentation constatée du nombre d'accidents impliquant des EDPM notamment des trottinettes électriques sur le territoire communal et le risque pour la santé publique ;*

Considérant *la nécessité de réduire ce nombre d'accidents sur le territoire, lequel a augmenté dans les endroits à forte densité de population ;*

Considérant *que les risques d'accidents impliquant les conducteurs d'EDPM sont susceptibles de survenir sur l'ensemble du territoire de la commune et que leur intégrité physique est menacée, en cas de chute ou collision, quel que soit le secteur de la commune ;*

Considérant *qu'une règlementation uniforme de l'obligation du port du casque sur la commune permet une meilleure protection de l'ensemble des conducteurs d'EPDM, une application plus lisible de la règle et un contrôle facilité ;*

Considérant *la politique volontariste de la commune en matière de sécurité routière ;*

Considérant *qu'il appartient au Maire de prendre toutes mesures utiles pour garantir la sécurité publique ;*

Après étude du dossier.

ARRETE :

ARTICLE 1 : Le port d'un casque homologué (type norme EN 1078) est obligatoire pour toute personne circulant en EDPM et notamment en trottinette électrique, sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation et espaces publics du territoire de la commune de Vence.

ARTICLE 2 : Le casque doit être correctement attaché, conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et porté pendant toute la durée de l'utilisation de l'EDPM et ce, quel que soit l'âge de son conducteur.

ARTICLE 3 : Il est rappelé également les règles suivantes aux conducteurs en EDPM :

- les conducteurs en EDPM doivent être âgés d'au moins 14 ans.
- Les conducteurs doivent circuler sur les pistes cyclables. A défaut, la circulation s'effectue sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
- la circulation sur les trottoirs et aires piétonnes est autorisée sur la commune mais doit se faire à une allure modérée (6 km/h).
- La vitesse maximum autorisée est de 25 km/h.
- L'engin ne peut pas transporter plusieurs personnes en même temps.
- Le conducteur doit être équipé d'un équipement rétro-réfléchissant en cas de circulation la nuit ou de visibilité insuffisante la journée.
- L'engin doit être équipé d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière) et de dispositifs réfléchissants arrière et latéraux (les dispositifs réfléchissants latéraux ne sont pas obligatoires si les pneus de votre engin en sont équipés).
- le stationnement sur les trottoirs est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons.
- les conducteurs doivent assurer leur EDPM en responsabilité civile.

AR Prefecture
006-210601571-20251202-2025AMDGS51-AR
Reçu le 10/12/2025
Publié le 10/12/2025

ARTICLE 4 : Le non-respect de ces dispositions est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe.

ARTICLE 5 : Pour toutes contestations sur les dispositions du présent arrêté, le présent arrêté pourra faite l'objet, dans le délai de 2 mois suivant sa notification d'un recours contentieux, soit par voie postale devant le Tribunal Administratif de Nice, 18, avenue des Fleurs 06000 NICE, soit par voie dématérialisée, via le site internet : https://www.telerecours.fr,

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet du département des Alpes-Maritimes, et sera publié sur le site internet de la commune.

Fait à Vence, le 2 décembre 2025.
Le Maire.
Régis LEBIGRE.

